

Einsprache gegen Strafbefehl (SVG-Delikt)

Verkehrsdelikt-Strafbefehl fristgerecht anfechten — Beispiel

Betroffene Partei	Sandro Bianchi, 6600 Locarno
Kanton	Tessin
Sachverhalt	Strafbefehl wegen Nichtbeachten eines Rotlichts, Betroffener bestreitet den Vorwurf, war zum fraglichen Zeitpunkt an anderem Ort

Herr Bianchi erhielt einen Strafbefehl wegen angeblichen Rotlichtverstosses, obwohl er zum fraglichen Zeitpunkt nachweislich an einem anderen Ort war.

Wichtiger Hinweis

Die Einsprachefrist beträgt üblicherweise 10 Tage ab Zustellung des Strafbefehls (Prüfhinweis) und ist schriftlich bei der ausstellenden Behörde einzureichen.

Entwurf: Einsprache

An die Staatsanwaltschaft / ausstellende Behörde

Betreff: Einsprache gegen Strafbefehl Nr. [...]

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich erhebe fristgerecht Einsprache gegen den mir zugestellten Strafbefehl. Zum fraglichen Zeitpunkt befand ich mich nachweislich an einem anderen Ort (Beleg: [Zeugenaussage/Quittung] beigelegt). Ich beantrage die Einstellung des Verfahrens, eventualiter die Durchführung einer Hauptverhandlung.

Freundliche Grüsse, Sandro Bianchi

Nächste Schritte

- Alibi-Beweise (Zeugen, Quittungen, Standortdaten) so früh wie möglich sichern.
- Bei drohend schweren Folgen (Fahrverbot, Vorstrafe): frühzeitig fachliche Verteidigung beiziehen.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).